

11° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 46308-2003-0-1801-JR-CI-10
MATERIA : DIVISION Y PARTICION
JUEZ : OSORIO SOSA ANA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : BARRETO SANTANA RUTH SUSANA
TERCERO : GUZMAN VELIZ, ANA MARIA
DEMANDADO : SUCESSION ANA FALCONI CAÑEDO DEFENSOR DE
AUSENTE GRECIA CAROLINA CAMPOS CARRIZALES ,
RETIS CASTAÑEYRA, RICARDO PERITO
RAMOS FLORES, MIGUEL ANGEL PERITO
DEMANDANTE : TORRES FONSECA DE SOLANO SENIA ESTHER TORRES
FONSECA ZORAIDA SUCESSION DE JOSE TORRES HERNANDEZ ,

Resolución Nro. CIENTO VEINTIUNO
Lima, VEINTE DE MAYO
DEL DOS MIL VEINTICINCO.-

PUESTOS LOS AUTOS EN LA FECHA, en mérito a lo decretado por resolución que antecede: Con los pagos por derecho de notificación y el documento que se acompaña, y estando a lo expuesto por la parte actora:
ATENDIENDO:----- .

PRIMERO: Que, el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece, en su primer párrafo, lo siguiente:

"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia".

SEGUNDO: Que, mediante R.A. N° 000262-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 03.08.2021, se dispuso la puesta en marcha de la segunda fase del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales –REM@JU- en la Corte Superior de Justicia de Lima a partir del día 09.08.2021, **en los órganos jurisdiccionales de la especialidad civil, siendo obligatorio que dichos órganos jurisdiccionales realicen los remates judiciales de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229, y en los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.**

TERCERO: Que, mediante escrito que se da cuenta, la parte actora solicita que se proceda a convocar a remate judicial.

CUARTO: De los autos tenemos que:

- Por **sentencia** contenida en la resolución S/N de fecha 21.08.1969, *confirmada* por **sentencia de vista** de fecha 25.09.1970, *se falló:*
 - A. Declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia, ordeno que el lote sito en el Jirón Julio Villareal números ciento diecinueve- ciento diecisiete de la Urbanización Popular Piñonate, del Distrito de San Martín de Porres (lote

número doce de la manzana doce de dicha Urbanización) así como la fábrica levantada sobre dicho inmueble se divida por partes iguales entre el actor y la emplazada.

A. Sin costos del proceso.

- Por **resolución número ciento cinco** de fecha 23.12.2019, habiéndose nombrado a través del SIJ-REPEJ a dos (2) peritos judiciales de la especialidad (ingeniería civil) se requirió a los peritos designados emitan su informe pericial *para efectos determinar la viabilidad de la división material del inmueble objeto del presente proceso en los porcentajes precisados en la sentencia y, de no ser así, para que se proceda a la TASACIÓN del mismo.*
- Por **resolución número ciento diecisiete** de fecha 29.11.2023, consentida por **resolución número ciento diecinueve** de fecha 07.08.2024, **se APROBÓ** la tasación del bien objeto del presente proceso de división y partición, en la suma de **US\$ 153,360.00 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 DÓLARES).**

QUINTO: Es así que, de acuerdo a lo señalado, el remate electrónico judicial - **REM@JU** se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la **Ley N° 30229**, su Reglamento y directiva vigente, debiendo tener en cuenta que:

- Firme que sea la resolución que ordena el remate, el Secretario judicial debe publicar en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el **artículo 15 de la indicada Ley⁴** y **artículos 14.2 y 15.1** del referido reglamento.
- **El sistema REM@JU genera automáticamente el cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria**, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

SEXTO: Así también, se debe indicar que de acuerdo con los **artículos 736.1 y 742 del Código Procesal Civil**, la base de la postura en la primera convocatoria ascenderá a las dos terceras partes (2/3) del valor del bien convenido, y de ser el caso en la segunda convocatoria se reducirá en un quince por ciento (15%) asimismo en la tercera convocatoria se reducirá un quince por ciento (15%) adicional; además debe observarse escrupulosamente las formalidades previstas para el acto de subasta bajo sanción de nulidad.

SÉPTIMO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

OCTAVO: Es por ello que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 30229, corresponde ordenar el remate judicial electrónico **siempre que se cumpla**

con el arancel correspondiente y que, en la circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes; requisitos que se cumplen en el caso de autos, corresponde continuar con los actos de ejecución, procediendo con la convocatoria a remate, luego de haberse aprobado la tasación del bien objeto del presente proceso, decisión que no ha sido objeto de impugnación.

Por estas consideraciones y de conformidad con los dispositivos legales anotados, *se resuelve:*

- **CONVOCAR** al **PRIMER REMATE** electrónico judicial - REM@JU del inmueble materia de división y partición, y de no haber adjudicación en primera convocatoria, **SE ORDENA CONVOCAR** al **SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE**, de ser necesario.

Asimismo, para efectos de la convocatoria se precisan los datos siguientes:

1) **DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:**

Inmueble ubicado en la Calle julio Villarreal N°119-117 Manzana 12 Lote , Urb. Miguel Grau (antes Piñonate) distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima; , inscrito en la Partida N° 43786806 del Registro Propiedad Inmueble.

2) **CARGAS Y GRAVÁMENES:** NO TIENE

3) **VALOR DE TASACIÓN:**

El valor comercial del inmueble objeto del proceso asciende a la suma de **US\$ 153,360.00 (CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 40/100 DÓLARES)**.

4) **PRECIO BASE DEL REMATE:**

En primera convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, la misma que asciende a la suma de **US\$ 102,240.00**.

En segunda convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, reducida en un 15 % la misma que asciende a la suma de **US\$ 86,904.00**.

En tercera convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, reducida en un 15 %, reduciéndose adicionalmente el 15 %, la misma que asciende a la suma de **US\$ 73,868.40**.

5) **OBLAJE:**

Los postores deberán de cumplir con lo siguiente:

Depositar el 10 % del valor de la tasación arriba señalada, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y adjuntar el arancel judicial correspondiente.

- 6) **PUBLICACIÓN:** Procédase a la Publicación de los avisos del remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE OPOSICION (sin mediar ello, declárese consentida la presente) , **publicidad que tendrá validez para todas las convocatorias.**

*Se ORDENA FIJAR LOS CARTELES en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista de Actos Externos de esta Sede Judicial; asimismo, SE ORDENA FIJAR LOS CARTELES en el inmueble a rematar de manera oportuna por parte del personal responsable de los Remates Electrónicos Judiciales del Distrito Judicial correspondiente. Notifíquese también la presente resolución en el bien materia de litis, HABILITÁNDOSE DÍA y HORA con el Especialista de Actos Externos a través del correo electrónico: danaya@pj.gob.pe, debiéndose brindar todas las facilidades del caso al citado especialista. Asimismo, notifíquese a la DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS en su domicilio sito en **Jr. Junín N° 319 – Lima.** NOTIFIQUESE. -*